



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Burgos, sustitución de la AA-E-08.01 por la AA-N-08.01, promovida por «Frías Nutrición, S.A.U.». Expte.: 10/2022 PLA-FOM.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2026 ha adoptado el siguiente Acuerdo:

En la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos se tramita el expediente número 10/2022 PLA-FOM relativo a la aprobación inicial de LA «Modificación puntual del PGOU de Burgos–Sustitución de LA AA-E-08.01 por la AA-N-08.01», promovido por Frías Nutrición, S.A.U.

Con fecha 26 de junio de 2026, el Jefe del Departamento Jurídico y del Suelo de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, emite informe, cuyos antecedentes y fundamentos jurídicos se transcriben a continuación:

Primero.– Con fecha 22 de junio 2023 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Burgos el documento denominado «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos para la sustitución de la AA-EE-08.01 por LA AA-N-08.01 calle Montes de Oca y calle Condado de Treviño 09001.Burgos», promovido a instancia de la empresa Frías Nutrición, S.A.U., con C.I.F. n.º A-09022252 y redactado por los arquitectos D. Carlos Barrio Sagredo y D. José I. Cameno Antolín, pertenecientes al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este con los números de colegiado 2.393 y 2.456 respectivamente, en representación de la empresa Barrio y Cameno arquitectos, S.L.P. con C.I.F. B-09406042. Este documento sustituye a otro presentado previamente el día 11 de julio de 2022.

Segundo.– Con fecha 11 de octubre de 2023 se emite informe desfavorable por la Arquitecta del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo.

Tercero.– Con fecha 21 de junio de 2024 se presenta en el Ayuntamiento de Burgos un Estudio de Tráfico solicitado por Frías Nutrición, S.A.U., redactado por EYPO Ingeniería, con la finalidad de justificar los nulos efectos negativos de la Modificación del PGOU propuesta en esta materia, así como un informe elaborado por el Equipo redactor de la Modificación en contestación al informe técnico municipal de 11 de octubre de 2023.

Cuarto.– A la vista de la nueva documentación presentada, el día 7 de octubre de 2024, la Arquitecta del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo emite informe a la vista de la documentación presentada por el promotor en contestación al informe anterior de ese técnico municipal, en el que vuelve a concluir que el documento no se puede informar favorablemente.

Quinto.– Con fecha 24 de enero de 2025 se emite informe del Departamento Jurídico de la Gerencia en el que se concluye que «para poder tramitar la «Modificación puntual del PGOU de Burgos – Sustitución de la AA-EE-08.01 por la AA-N-08.01, C/ Montes de Oca y C/ Condado de Treviño, 09001, Burgos» promovida por Frías Nutrición S.A., según documento redactado por Barrio y Cameno Arquitectos, S.L, presentado en el Ayuntamiento de Burgos el día 21 de junio de 2024, debe resultar acreditado de antemano el mayor interés general de esta propuesta de modificación frente al de la ordenación vigente y al previsto en la modificación en trámite, así como su integración de forma coherente con el resto del planeamiento, tanto con el que está en vigor como con el que está siendo objeto de modificación por iniciativa municipal.»

Sexto.– El día 23 de diciembre de 2025, se presenta en el Ayuntamiento diversa documentación en relación con el expediente, entre ella, nuevo documento de la Modificación puntual, del Estudio de Tráfico e Informe para justificación de las observaciones emitidas por los técnicos municipales en los informes previos.

Séptimo.– Con fecha 4 de marzo de 2026, la Arquitecta del departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, informa la última documentación presentada requiriendo su subsanación.

Octavo.– Con fecha 10 de marzo de 2026 se presenta nueva documentación por el promotor.

Noveno.– Con fecha 30 de abril de 2026 y n.º de registro de entrada en el Ayuntamiento de Burgos 2026036895 y 2026036828 el promotor presenta nueva documentación de la «Modificación puntual del PGOU de Burgos–Sustitución de LA AA-E-08.01 por la AA-N-08.01» junto con documentos anexos.

Décimo.– Con fecha 13 de mayo de 2025 emite informe el Jefe de la Unidad de Tráfico del Ayuntamiento de Burgos sobre el Estudio de Tráfico presentado junto con la documentación de la Modificación puntual, en el que se indica que ni los puntos ni los días y horas de medición de aforos analizados son adecuados, con proposición de puntos, días y horas alternativos. Por ello el citado informe concluye que no se entra a valorar las conclusiones del estudio de tráfico, e indica además que el ámbito afectado «es parte del caso urbano de la ciudad, con múltiples accesos a parcelas industriales, en el que las vías están reguladas por la señalización horizontal y vertical existente, así como por intersecciones giratorias, aspectos que influyen en la capacidad de las mismas.»

Undécimo.– Con fecha 17 de junio de 2026 y n.º de registro de entrada en el Ayuntamiento de Burgos 2026051440, se presenta nuevo ejemplar de la «Modificación puntual del PGOU de Burgos–Sustitución de LA AA-E-08.01 por la AA-N-08.01» según documento redactado por los arquitectos D. Carlos Barrio Sagredo y D. José I. Cameno Antolín, en representación de la empresa Barrio y Cameno arquitectos, S.L.P., promovido por Frías Nutrición, S.A.U., junto con documentos anexos.

Duodécimo.– Con fecha 18 de junio de 2026 el Jefe de la Unidad de Tráfico del Ayuntamiento de Burgos emite el siguiente informe favorable sobre el Estudio de Tráfico presentado en el Ayuntamiento de Burgos el día 17 de junio de 2026, junto con el documento completo de esta Modificación puntual del Plan General.

«INFORME

La nueva medición de aforos que se presenta se realiza en los días del 9 al 11 de junio de 2026, en periodos de 24 horas por sentido de circulación, en la calle López Bravo, junto a la confluencia con la avenida de Villalonguejar.

Este documento de aforo complementario, realiza una comparación entre los valores obtenidos en estas fechas con respecto a los valores del estudio de tráfico, anexo 1 del documento fechado en abril de 2026, para aprobación inicial «modificación puntual del PGOU de Burgos, sustitución de la AA-E-08.01 por la AA-N-08.01», redactado por los Arquitectos D. Carlos Barrio Sagredo y D. José Isidro Cameno Antolín. Documento presentado con fecha de 30 de abril de 2026 y con número de registro electrónico 2026036895 en la sede electrónica del Ayuntamiento de Burgos.

Este documento también realiza consideraciones sobre la capacidad máxima del vial de la calle López Bravo, en función de la anchura de los carriles de circulación y de las intersecciones giratorias existentes en la misma.

Los datos de número de vehículos en hora punta son prácticamente coincidentes en ambos estudios, mientras que los datos de intensidades de circulación, aunque presentan una variación de un $\pm 20\%$ con respecto a los valores previos, siguen siendo muy inferiores a la capacidad máxima calculada para el vial de la calle López Bravo.

Asimismo, dada la paridad de los datos obtenidos en estos dos aforados, se puede entender que las mediciones realizadas en los puntos 2, 3 y 4 del estudio de tráfico, anexo 1 del documento fechado en abril de 2026, para aprobación inicial «modificación puntual del PGOU de Burgos, sustitución de la AA-E-08.01 por la AA-N-08.01», al incluir en todos ellos la franja de hora punta, pueden ser consideradas como representativas de la realidad del tráfico rodado en el entorno, siendo también muy inferiores a las capacidades máximas calculadas para los viales de las calles Condado de Treviño y Montes de Oca.

CONCLUSIÓN

En base a los datos obrantes en el expediente, la intensidad media horaria de los viales del entorno aludido en el presente expediente son muy inferiores a la capacidad máxima de los mismos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.»

Decimotercero.— Con fecha 25 y 26 de junio de 2026, D. José Isidro Cameno Antolín, en representación del equipo redactor del documento y del promotor de esta Modificación presenta en el Ayuntamiento de Burgos, con registro de entrada n.º 054103, n.º 054113 y n.º 054353, un nuevo documento corregido de la «Modificación puntual del PGOU de Burgos—Sustitución de la AA-E-08.01 por la AA-N-08.01».

Decimocuarto.— Con fecha 26 de junio de 2026 la Arquitecta del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, emite el siguiente informe favorable sobre la última documentación presentada de la Modificación.

«En relación con el expediente de referencia, y a fin de dar cumplimiento al encargo n.º 164871 de fecha 26 de junio de 2026 se procede a emitir informe técnico sobre la documentación presentada con fechas 25 y 26 de junio de 2026.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos, promovida por Frías Nutrición S.A., tiene como objetivo principal la supresión de la Actuación Aislada de Expropiación en Suelo Urbano Consolidado «AA-E.08.01 Prolongación c/ Condado de Treviño», prevista en el vigente Plan General para obtener un nuevo viario local que conecte la calle Condado de Treviño con la calle Montes de Oca, «sustituyendo dicha actuación por una nueva ordenación que permita adaptar el planeamiento a la realidad física y jurídica actualmente existente, manteniendo en todo caso la clasificación de la totalidad del ámbito como Suelo Urbano Consolidado y su inclusión dentro de la Norma Zonal IND-2.»

Según se expone en el documento, «la presente modificación supone una mejora objetiva de la ordenación vigente por las siguientes razones:

- Elimina un Sistema Local Viario cuya funcionalidad ha quedado superada, conforme se acredita en el Estudio de Tráfico incorporado al expediente, evitando la ejecución de una infraestructura de elevado coste económico y escasa utilidad funcional.
- Corrige una ordenación que dejaba en una situación urbanística desfavorable a diversas parcelas existentes con frente a la calle Condado de Treviño, ya que las alineaciones derivadas de la Actuación Aislada de Expropiación impedían una adecuada configuración de las parcelas y obligaban, para poder mantener un frente de parcela y un acceso efectivo a la vía pública, a obtener nuevos terrenos de uso industrial mediante operaciones de gestión urbanística adicionales. La presente Modificación resuelve dicha situación mediante una ordenación más coherente con la realidad parcelaria existente.
- Mantiene la totalidad del ámbito como Suelo Urbano Consolidado, sin alterar el modelo territorial ni la estructura general del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
- Permite que las parcelas actualmente afectadas puedan alcanzar la condición de solar mediante una solución urbanística y de gestión ajustada a la realidad física, jurídica y patrimonial del ámbito.
- Sustituye una Actuación Aislada de Expropiación cuya ejecución no se ha materializado desde la aprobación del Plan General por una Actuación Aislada de Normalización más adecuada, viable y proporcionada para resolver la problemática existente.
- Elimina una situación de bloqueo urbanístico mantenida durante más de una década, haciendo posible la efectiva ejecución de las determinaciones del Plan General mediante una solución técnica y jurídicamente viable.
- Garantiza el cumplimiento de las reservas dotacionales exigidas por el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, materializando los aparcamientos públicos y los espacios libres públicos mediante una ordenación compatible con el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica existente.
- Reduce significativamente las cargas económicas para la Administración al evitar una actuación expropiatoria de elevada complejidad técnica, jurídica y presupuestaria, sin menoscabar los objetivos de interés público perseguidos por el planeamiento.

La nueva ordenación exige únicamente la culminación de los procedimientos patrimoniales de enajenación, permuta y cesión gratuita previstos, así como el desarrollo de la Actuación Aislada de Normalización AA-N-08.01 en el ámbito este, actuaciones todas ellas claramente más proporcionadas y ejecutables que la solución prevista por el planeamiento vigente.»

En relación con la supresión del sistema local viario, entienden los redactores de la modificación que el vial propuesto por el Plan General no cumple con los objetivos para los que estaba diseñado. Para acreditar tal circunstancia, el documento presentado incluye como anexo el estudio de tráfico redactado por «EYPO Ingeniería» a solicitud del promotor de la presente modificación, junto con el análisis de los datos obtenidos en un aforo realizado el 9 de junio de 2026, cuya finalidad es justificar técnicamente que la eliminación del citado vial no afecta negativamente a la funcionalidad de la red viaria existente ni a las condiciones de movilidad del Polígono Industrial de Villalonquéjar, por lo que remiten su valoración a los técnicos municipales competentes en la materia. Obran en el expediente los informes emitidos por el Jefe de la Unidad municipal de tráfico sobre los documentos referidos anteriormente.

La modificación redefine la ordenación y la gestión urbanística de esa zona mediante una propuesta estructurada en tres ámbitos funcionalmente diferenciados, cada uno de ellos con una finalidad específica:

- «Ámbito Oeste, situado al oeste del Camino de la Granja de Santa Lucía, integrado por la parcela resultante de la agrupación catastral ya realizada y por los terrenos de titularidad municipal y de dominio público adscrito a la Confederación Hidrográfica del Duero que serán objeto de los correspondientes procedimientos de enajenación y permuta. La finalidad de este ámbito es conformar una única parcela integrada en la Norma Zonal IND-2 que, una vez culminados dichos procedimientos patrimoniales, reúna los requisitos exigidos por la legislación urbanística para adquirir la condición de solar.»
- «Ámbito Este, situado al este del Camino de la Granja de Santa Lucía, integrado por las parcelas que actualmente no pueden alcanzar la condición de solar al carecer de una adecuada configuración parcelaria y de acceso a la vía pública. Para este ámbito se delimita la nueva Actuación Aislada de Normalización AA-N-08.01, cuyo desarrollo permitirá adaptar la configuración física y jurídica de las fincas a las determinaciones del planeamiento urbanístico, posibilitando que las parcelas resultantes adquieran igualmente la condición de solar.
- «Ámbito Norte, situado al norte de las parcelas propiedad de Frías Nutrición SA, destinado a materializar las reservas dotacionales derivadas del incremento del aprovechamiento urbanístico que genera la presente Modificación Puntual. Dicho ámbito comprende los terrenos destinados a aparcamientos públicos y espacios libres públicos, integrando tanto terrenos que ya forman parte del dominio público como aquellos de titularidad de Frías Nutrición, S.A. que serán objeto de cesión objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento, con ocasión de la solicitud de licencia urbanística para la edificación de las parcelas que resultan liberadas tras la supresión del vial previsto por el planeamiento vigente, garantizando de este modo la efectiva obtención de las dotaciones públicas exigidas. Incluirá el viario público situado en fondo de saco en la calle Merindad de Ubierna, que linda con la calle López Bravo, sobre el que se ubicará la reserva de las plazas

de aparcamiento de uso público exigida y una porción de terreno de la parcela catastral privada 7506012VM3970N0001WW en Calle Montes de Oca 7(B) y de la parcela catastral privada 7506018VM3970N0001PJ en Calle López Bravo 73(B) que cubrirá junto con los caminos existentes y la parcela de la CHD la correspondiente reserva obligatoria de espacios libres públicos exigida.

La modificación puntual mantiene la clasificación como Suelo Urbano Consolidado de todo el ámbito afectado, si bien modifica su ordenación detallada tal y como se refleja en el siguiente plano:

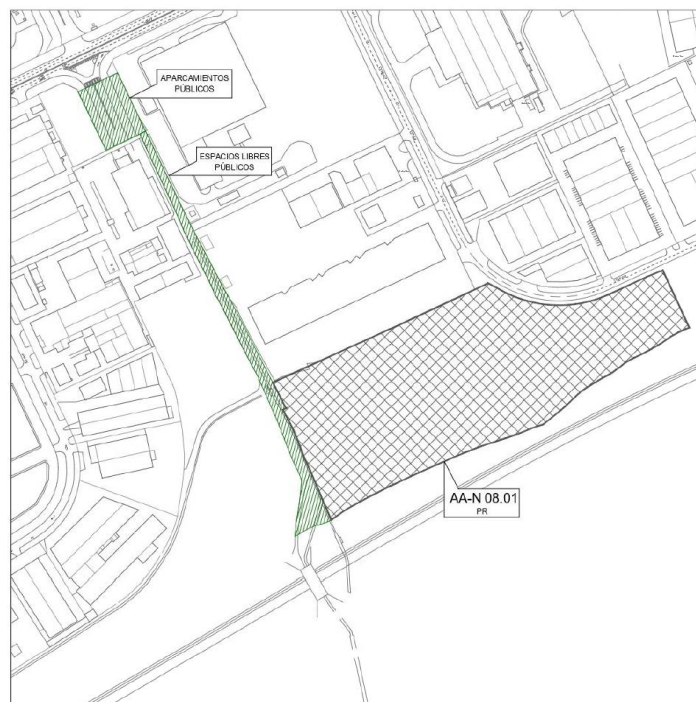


Fig. 21 1. Ámbito de actuación con la Actuación Aislada de Normalización (AA-N08.01) propuesta por la Modificación Puntual.
2. Terrenos situados en el ámbito Norte sobre los que se ubica la reserva de ELP y aparcamientos públicos

- Las parcelas situadas al oeste del camino de la Granja de Santa Lucía (Paraje Santa Clara) que estaban afectadas por la actuación aislada de expropiación «AA-E-08.01» mantienen la clasificación y calificación -suelo urbano consolidado regulado por la norma zonal IND2- pero ya no se incluyen en ninguna actuación aislada. Se indica en el documento que, con el fin de dotar a las parcelas resultantes de acceso a la vía pública y a todos los servicios urbanos, se ha realizado una agrupación catastral de titularidad única y está en tramitación la enajenación del terreno de titularidad municipal, así como la permuta del dominio público adscrito a la Confederación Hidrográfica del Duero una vez que se realice la modificación parcial del canal de riego que discurre por ella. Se indica en el documento que en la actualidad se encuentra ya redactado un estudio técnico para ejecutar dicha modificación.
- En la zona este del ámbito objeto de modificación, se delimita una actuación aislada de normalización, con código AA-N-08.01 «Santa Clara», cuyas condiciones de desarrollo se recogen en la correspondiente ficha que se incluye en el documento. La edificabilidad máxima lucrativa total de esta actuación aislada de normalización se fija en 37.018 m² a fin de mantener la edificabilidad máxima del ámbito según la ordenación vigente, es decir, antes de la supresión

del viario previsto en la actuación aislada de expropiación (AA-E-08.01). De esta forma, no se produce en este ámbito un aumento del volumen edificable respecto de la situación vigente.

- Tal y como se explica en la modificación, la eliminación de la actuación aislada de expropiación AA-E.08.01 «Prolongación c/ Condado de Treviño» genera un aumento de superficie edificable con destino privado en el ámbito afectado. Según los cálculos efectuados y detallados en el documento, el aumento de superficie edificable lucrativa asciende a un total de 3.324,87 m², por lo que debe darse cumplimiento a las exigencias del 173.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL). Para ello, el documento incluye la relación de los propietarios de los últimos cinco años de las parcelas afectadas por el aumento de su superficie edificable. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.b) de citado artículo, el incremento previsto requiere una reserva de 664,97 m² para espacios libres públicos y 34 plazas de aparcamiento en suelo público.

A fin de cumplir dichas reservas, la modificación propuesta califica como sistema local de espacios libres públicos una superficie de 5.616,51 m² y prevé la ejecución de 38 plazas de aparcamiento público. Respecto a la reserva de suelo para espacios libres públicos, se establece en el documento que será cedida gratuitamente para este destino la superficie de 2.784,32 m² incluida en la parcela con referencia catastral 7506012VM3970N0001WW. Esta nueva calificación de espacios libres públicos facilita la conexión del camino de la Granja de Santa Lucía con la calle López Bravo.

- Se mantienen las alineaciones actuales de las parcelas industriales existentes, con referencias catastrales 8508008VM3980N0001HZ y 8508007VM3980N0001UZ al suprimirse la actuación aislada de expropiación «AA-E.08.01 Prolongación c/ Condado de Treviño» que las modificaba.

El documento incluye un apartado específico de análisis del impacto de la presente modificación sobre las haciendas locales con la siguiente conclusión: «La propuesta incluida en la presente Modificación Puntual, al suprimir los costes de expropiación y urbanización, y maximizar la superficie que pasa a tener la condición de solar, su desarrollo supone un saldo muy positivo para el ayuntamiento, además de una simplificación de la gestión urbanística».

Asimismo, incluye las justificaciones relativas al cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, quedando subsanadas las deficiencias señaladas anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de lo que se determine con respecto al interés público, conveniencia y oportunidad de la modificación propuesta, se puede considerar, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, que la modificación presentada contiene las determinaciones y documentación necesaria para su finalidad específica, por lo que puede ser objeto de aprobación inicial, si así lo estima pertinente la Corporación Municipal.

Es cuanto considero mi deber informar.»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS*Primera.– Normativa Aplicable.*

Al objeto de informar el presente expediente resulta aplicable la siguiente normativa:

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado por Ordenes FYM/221/2014, de 28 de marzo y FYM/1152/2017, de 12 de diciembre de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
- Orden FYM 238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Segunda.– Situaciones administrativas previas a tener en cuenta en relación con el expediente promovido por Frías Nutrición S.A.U. para la Modificación del PGOUB.

1.– Con fecha 17 de marzo de 2023, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos 2014 en el procedimiento promovido por el Ayuntamiento de Burgos que se tramita en el expediente 15/2018 PLA-FOM. Este Acuerdo se publicó en el BOCYL n.º 64, de 3 de abril de 2023.

Esa Modificación se tramita para atender múltiples objetivos, uno fundamental, es dar cumplimiento a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, nosº 220/2016, 221/2016, 223/2016, 225/2016 y 229/2016, todas ellas de 3 de noviembre de 2016, por las que se anularon y dejaron sin efecto las determinaciones sobre clasificación y calificación urbanística que el PGOU de Burgos de 2014 estableció en los nuevos sectores de suelo urbanizable de uso residencial denominados Sector S-32 «Arlanzón», Sector S-33 «Villatoro», Sector S-35 «Villimar» y Sector S-36 «Mirabueno», consistiendo el resto de objetivos de esa Modificación en la introducción de diferentes innovaciones normativas, así como de múltiples ajustes y correcciones en el citado PGOU de Burgos 2014.

Entre los cambios que introduce esta Modificación sobre el PGOU vigente, se encuentra uno que afecta a la ordenación del ámbito de la AA-E-08.01, al modificar parcialmente el ámbito de urbanización de dicha actuación con los consiguientes efectos modificativos que ello comporta sobre los parámetros urbanísticos de aplicación al Sector.

2.– Durante el trámite de información pública que siguió a la aprobación inicial de la Modificación promovida por iniciativa municipal, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Burgos una alegación presentada por el representante de Frías Nutrición S.A.U. relativa a la alteración sobre el ámbito de la actuación AA-E-08.01 que contiene dicha Modificación.

3.– El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2026 acordó aprobar provisionalmente la Modificación del Plan General que se tramita en el expediente 15/2018 PLA-FOM por iniciativa municipal.

Dicho Acuerdo contiene la contestación a las diversas alegaciones presentadas al Acuerdo de aprobación inicial de esta Modificación, y entre ellas, la correspondiente a la presentada por Frías Nutrición S.A.U., contestación que se pronuncia en el sentido de desestimar el fondo de la alegación, pero restituyendo en ese ámbito AA-E-08.01 la ordenación contenida en el PGOU-2014.

Es más, en el informe de contestación de alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial elaborado por el equipo redactor de la Modificación del PGOU en el expediente 15/2018 PLA-FOM, se matiza que «La alegación se desestima debido a que la eliminación del vial al que se refiere la alegación requiere, por sus implicaciones, un estudio a través de un expediente específico, por lo que se considera la solución más adecuada continuar la tramitación del expediente promovido por el alegante. No obstante, a fin de no afectar al mismo, se elimina de la presente modificación cualquier alteración de la ordenación vigente que afecte a la AA-E-08.01, restituyendo la ordenación contenida en el PGOU-2014...».

En definitiva, con esa aprobación provisional, el Ayuntamiento hace un acto expreso de desistimiento de los cambios que la aprobación inicial de la Modificación del PGOU 2014 promovida por este introducía sobre el ámbito de esa actuación aislada AA-E-08.01, con el consiguiente decaimiento de la oportunidad e interés en tramitar ese aspecto de la modificación y la posibilidad de tramitar el presente expediente de modificación de iniciativa particular.

Tercera.– Objeto y contenido de la Modificación puntual propuesta.

El instrumento de Modificación puntual presentado afecta a terrenos clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana 2014 como suelo urbano consolidado y tiene por objeto la modificación establecida sobre los suelos incluidos en la Actuación Aislada de Expropiación en Suelo Urbano Consolidado, AA-E-08.01 y en el entorno de esta, «para adaptar el planeamiento a la realidad física, funcional y jurídica actualmente existente, manteniendo en todo caso la clasificación de la totalidad del ámbito como Suelo Urbano Consolidado y su inclusión dentro de la Norma Zonal IND-2.»

Señala también a este respecto que la finalidad del documento es «introducir ciertos cambios en las determinaciones del Plan General que afectan exclusivamente a una Actuación Aislada, tendente a mejorar las posibilidades de desarrollo de su ámbito. Así pues, la conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en la necesidad de posibilitar el desarrollo del polígono industrial de Villalonquéjar en Burgos, adaptando la configuración física de sus parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar.»

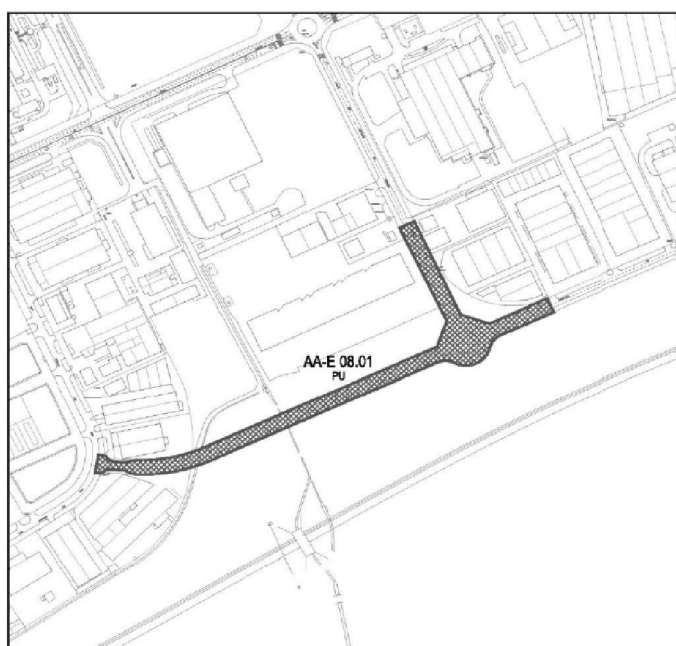
Con la modificación propuesta se elimina el Sistema Local Viario incluido en la Actuación Aislada de Expropiación, AA-E-08.01, que, como consecuencia, también se suprime.

El ámbito afectado por la Modificación es el que refleja la siguiente imagen realizada sobre el parcelario, si bien, esta no afecta por igual a todas las parcelas incluidas en él.



El documento justifica que «La Modificación plantea la supresión del Sistema Local Viario previsto por el vigente Plan General, al entenderse que la solución inicialmente prevista ha perdido la funcionalidad que justificó su incorporación al planeamiento. Esta circunstancia queda debidamente acreditada mediante el Estudio de Tráfico que se incorpora al presente documento, cuya finalidad es justificar técnicamente que la eliminación del citado vial no afecta negativamente a la funcionalidad de la red viaria existente ni a las condiciones de movilidad del Polígono Industrial de Villalonquéjar, extremos que se desarrollan y justifican en la Memoria Vinculante.

El viario que se pretende eliminar con la Modificación propuesta se recoge en la imagen siguiente de la ficha de la AA-E-08.01 del PGOU Burgos 2014.



El suelo que se libera como consecuencia de la eliminación de ese viario se ordena en la propuesta de Modificación con la misma calificación característica de su entorno, mediante Norma Zonal IND-2, lo que, según expone la Modificación presentada, permite hacer viable el desarrollo del suelo industrial del ámbito.

En el documento se redefine la ordenación y la gestión urbanística del ámbito mediante una propuesta estructurada en tres ámbitos funcionalmente diferenciados, cada uno de ellos con una funcionalidad urbanística específica:

- Ámbito Oeste, situado al oeste del Camino de la Granja de Santa Lucía, en el que la ordenación propuesta permitirá actuar mediante licencia directa, sin más requisito que la agrupación previa de parcelas en una única parcela integrada con Norma Zonal IND-2 ajustada a planeamiento con los requisitos exigidos por la legislación urbanística para adquirir la condición de solar.



- Ámbito Este, situado al este del Camino de la Granja de Santa Lucía, integrado por las parcelas que actualmente no pueden alcanzar la condición de solar al carecer de una adecuada configuración parcelaria y de acceso a la vía pública y sobre el que se delimita una nueva Actuación Aislada de Normalización AA-N-08.01, cuyo desarrollo permitirá adaptar la configuración física y jurídica de las fincas a las determinaciones del planeamiento urbanístico, posibilitando que las parcelas resultantes adquieran la condición de solar.



- Ámbito Norte, destinado a materializar las reservas dotacionales derivadas del incremento del aprovechamiento urbanístico que genera la presente Modificación Puntual. Dicho ámbito comprende los terrenos destinados a aparcamientos públicos y espacios libres públicos, integrando tanto terrenos que ya forman parte del dominio público como aquellos terrenos de titularidad de Frías Nutrición, S.A. que serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento, con ocasión de la solicitud de licencia urbanística para la edificación de las parcelas que resultan liberadas tras la supresión del vial previsto por el planeamiento vigente, garantizando de este modo la efectiva obtención de las dotaciones públicas exigidas. Incluirá el viario público situado en fondo de saco en la calle Merindad de Ubierna, que linda con la calle López Bravo, sobre el que se ubicará la reserva de las plazas de aparcamiento de uso público exigida y una porción de terreno de la parcela catastral privada 7506012VM3970S0001WW en Calle Montes de Oca 7(B) y de la parcela catastral privada 7506018VM3970N0001PJ en Calle López Bravo 73(B) que cubrirá junto con los caminos existentes y la parcela de la CHD la correspondiente reserva obligatoria de espacios libres públicos exigida.



Para justificar la supresión del sistema local incluido en la AA-E-08.01, el documento incorpora un Estudio de Tráfico para acreditar la capacidad de la C/ López Bravo para soportar el tráfico que discurre en dirección este-oeste del polígono.

Justificación del interés público de la Modificación propuesta:

La Memoria vinculante acredita el interés público de la propuesta en su Apartado II.1. Dada su extensión se reproduce seguidamente un amplio extracto de la misma, remitiendo la lectura completa al documento de la Modificación:

«El planeamiento urbanístico tiene por objeto la ordenación del uso del suelo y la regulación de las condiciones para su transformación o conservación, siendo una de las principales características la capacidad de adecuarse a las nuevas necesidades que puedan surgir en cada momento y la de transformarse o modificarse a fin de dar solución a los problemas que en cada momento puedan afectar a la ordenación de su ámbito de aplicación.

(...)

El objeto de la presente modificación del PGOUBU es el de introducir ciertos cambios en las determinaciones del Plan General que afectan exclusivamente a una Actuación Aislada, tendente a mejorar las posibilidades de desarrollo de su ámbito. Así pues, la conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en la necesidad de posibilitar el desarrollo del polígono industrial de Villalonquéjar en Burgos, adaptando la configuración física de sus parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar.

La actividad industrial es fuente de riqueza y empleo que ejerce un efecto tractor para otros sectores económicos. En el caso del territorio de Castilla y León, representa un porcentaje de más del 21% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, superando la media nacional, porcentaje que, en el caso del municipio de Burgos, alcanza cotas aún mayores. En el conjunto de provincias que componen Castilla y León, y según la distribución por sectores del VAB en cada una de ellas, Burgos fue la provincia en la que el sector industrial alcanzó mayor importancia relativa en los últimos tres años (2020-2021- 2022).

La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León contempla que la mejora de la calidad de la regulación industrial en la Comunidad Autónoma se base en los principios de buena regulación reconocidos por el Estado, la UE y las organizaciones internacionales de las que España forma parte, con el objeto de minimizar los costes a las empresas y eliminar obstáculos innecesarios a la actividad económica.

Uno de los principales objetivos de la política industrial de la Unión Europea es instaurar unas condiciones marco que favorezcan la competitividad industrial. En base a ello, las directrices señaladas desde la Junta de Castilla y León están encaminadas a:

- Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
- Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas.
- Promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas.
- Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.

El Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 8 de junio de 2017, contempla entre sus objetivos el de aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial.

La ficha AA-E-08.01 recogida en el PGOUBU expone los siguientes objetivos:

- Prolongación de la calle Condado de Treviño, asegurando la continuidad de un itinerario paralelo a la calle Gregorio López Bravo para mejorar la conectividad de la malla viaria del polígono industrial de Villalonquéjar.

- La actuación permite la ejecución de las determinaciones del planeamiento contenidas en el Plano PO4.

La consecución de los objetivos anteriores son en cierto modo incompatibles con el desarrollo de terrenos afectados, puesto que las parcelas incluidas en dicho ámbito, hoy en día se encuentran sin uso ni un posible desarrollo a corto o medio plazo por depender de una actuación de expropiación de dudosa o cuando menos muy lejana viabilidad, ralentizando así la consolidación de esta zona industrial del polígono y siendo más un obstáculo para la atracción de nuevas inversiones y, en definitiva, un freno al dinamismo económico y laboral de esta zona industrial en Burgos.

Es vital para el buen funcionamiento de un Polígono Industrial que las infraestructuras viarias estén correctamente resueltas, no sólo en toda la red de comunicaciones que lo conectan con el resto del territorio sino también en el trazado interior del mismo. En este sentido, existen numerosas parcelas que no disfrutan de acceso por vía pública pavimentada, lo que impide su explotación y la expansión tanto para las empresas existentes como para las nuevas que pretendan instalarse.

Se ha elaborado un informe técnico sobre el cálculo del flujo de tráfico en los puntos más relevantes del polígono industrial de Villalonquérjar, en el que se muestran los resultados obtenidos referentes al reparto de vehículos en función del sentido y la hora de circulación para cada punto aforado, así como el porcentaje de vehículos pesados, evaluando con especial interés si el vial propuesto en la AA-E-08.01 del PGOUBU es una solución satisfactoria para el conjunto de parcelas afectadas en la presente Modificación Puntual:



De este estudio de tráfico, que se adjunta a la presente Modificación Puntual, se obtienen las siguientes conclusiones:

- Los viales analizados en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, entre los que se encuentra el vial principal del polígono, C/ López Bravo, muestran en las horas punta una intensidad de tráfico, en términos absolutos, reducida.
- La apertura de un nuevo vial (el propuesto en el PGOUBU vigente) contribuiría a modificar el flujo de tráfico en los puntos medidos. Sin embargo, las intensidades observadas son bastante pequeñas y, por tanto, aunque aumentara el tráfico, parece que todavía hay bastante margen para absorber más tráfico por parte de esas calles medidas.
- Por otro lado, dada la realidad geométrica de la zona donde se prevé la construcción de un nuevo vial, se puede observar en la imagen anterior, el inadecuado trazado del futuro vial debido su conexión con otro vial en curva con escasa visibilidad, sin continuidad de aceras y con viales más estrechos. circunstancia que disuade de una segura y práctica utilidad.
- La guía del Ministerio de Transportes, Movilidad Agenda Urbana, en su Orden Circular 32/2012, relativa a nudos viarios, establece que los nudos viarios son puntos críticos en el trazado de una carretera, por lo que su concepción debe ser claramente diferenciada de la correspondiente al tronco en el que se deben insertar, de manera que el conductor de un vehículo que circula por la carretera tenga una completa legibilidad del conjunto así constituido.



Fig. 15 Vial y conexiones previstas según el PGOUBU vigente.

Las intersecciones a nivel en T, como es el caso previsto en el PGOUBU, a menudo son una solución donde haya fuertes limitaciones de espacio, o en entornos que sean ambientalmente muy sensibles, y sólo son compatibles con intensidades muy bajas, tanto de los giros como en la carretera prioritaria. La conexión del vial, en su giro a la izquierda, genera un radio agudo que no simplifica ni favorece una explotación segura. Esos giros a la izquierda tienen una trayectoria poco fluida, y suelen dar origen a accidentes por colisión frontolateral con vehículos

que circulen por el otro giro a la izquierda, e impiden la normal incorporación de vehículos articulados y especiales.

(...)

... se propone en la presente Modificación Puntual una nueva Actuación Aislada de Normalización que, sin afectar al trazado del viario existente en el polígono, permita que las parcelas afectadas por esta Actuación Aislada cuenten con acceso por vía pública, completando las condiciones exigidas por el RUCyL para que disfruten de su condición de solar y de parcela efectivamente integrada en la trama de Suelo Urbano Consolidado.

(...)

Los objetivos fundamentales previstos en esta nueva Actuación Aislada son los siguientes:

- Impulsar la actividad económica del polígono como espacio de cooperación empresarial, de fomento de la competitividad, de contribución a la generación de empleo y de creación de un entorno económico más sostenible.
- Promover la participación activa del tejido empresarial en la configuración y la gestión del modelo industrial, comercial y de servicios.
- Impulsar la creación de parcelas de gran superficie en el polígono industrial de Villalonquén, favoreciendo la reordenación del parcelario existente que actualmente presenta en su mayoría parcelas de medianas y pequeñas dimensiones.

En definitiva, se busca favorecer la creación de un modelo de ciudad en que la presencia de actividades económicas integradas en los núcleos urbanos facilite la actividad comercial, industrial y de servicios de un modo más sostenible y adecuado a las necesidades de ciudadanos y empresas.

Tras el análisis pormenorizado realizado en el estudio de tráfico que se adjunta, se comprueba que el vial propuesto en el vigente plan General no cumple con los objetivos para los que estaba diseñado, es decir: no asegura la continuidad de la calle Condado de Treviño con la calle Montes de Oca, así como no mejora la conectividad de la malla viaria.

Desde el punto de vista económico, tal como se desprende del estudio económico sobre las Haciendas Locales adjunto a la presente Modificación, se advierte de la inviabilidad de la propuesta existente (AA-E-08.01) en el vigente PGOUBU por la que los costes de expropiación y urbanización suponen una gran carga para la entidad local, especialmente durante el primer ejercicio tras la ejecución de la intervención, por lo que no existe un equilibrio entre las masas de ingresos y gastos, alejándose del objetivo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (*):

(...)

La urbanización corre a cargo del propietario único de las parcelas afectadas «Frias Nutrición S.A.», ya que va a obtener un aprovechamiento sin tener que obtener ningún tipo de suelo para materializar las reservas provenientes de la aplicación del artículo 173 del RUCyL), así como de la posibilidad de licencia directa.

Después de estudiar las conclusiones del informe de tráfico, se puede interpretar que desaparece la necesidad de la actuación de expropiación, siendo una actuación aislada de Normalización el instrumento de planeamiento de gestión adecuado para resolver los problemas que afectan al ámbito.

Según propone la presente Modificación Puntual, la eliminación de la Actuación Aislada de Expropiación 08.01, junto con las medidas complementarias de agrupación y de creación de las reservas de dotaciones públicas (aparcamientos públicos y Espacios Libres Públicos) que se desarrollan en los párrafos posteriores, constituye una solución a los problemas de las parcelas que no podían obtener la condición de solar.

La agrupación de parcelas ubicadas en el ámbito Oeste, y la Actuación Aislada de Normalización de las parcelas ubicadas en el ámbito Este, favorecen que todas las parcelas implicadas resuelvan adecuadamente su gestión de cara a alcanzar la condición de solar:

- Respecto de las situadas al Oeste del camino de la Granja de Santa Lucía, para que dichas parcelas alcancen la condición de solar, además de la agrupación catastral de terrenos particulares que ya se ha realizado, resulta pertinente la incorporación mediante enajenación de terrenos municipales pertenecientes a la finca identificada con el n.º466 en el inventario municipal, de referencia catastral: 09900A055052020000UU, parcela 5205 del polígono 55 y la permuta del dominio público que conforma el terreno perteneciente a Confederación Hidrográfica del Duero.
- Respecto a la Actuación Aislada de Normalización, también resulta necesaria la incorporación de terrenos municipales, definidos pormenorizadamente en la descripción de los ámbitos.
- Las parcelas situadas en el ámbito Oeste de los propuestos materializarán la obtención de los terrenos necesarios para justificar las reservas de suelo mediante la ejecución de la urbanización de aparcamiento público sobre los terrenos municipales actualmente infrautilizados y con lo que se optimizará su aprovechamiento, sirviendo para todo el polígono, respetando los accesos actuales a las parcelas. Se plantean dichas reservas de suelo en los terrenos de titularidad municipal que constituyen un vial en la calle Merindad de Ubierna, en la margen sur de dicha calle, entre las parcelas numeradas como 73 y 75 de la calle López Bravo. Por otro lado, la reserva de los espacios libres públicos se materializará en el interior de la parcela de titularidad privada sita en Calle Montes de Oca 7(B) dando continuidad a estos espacios libres públicos con los caminos municipales que separan ambos ámbitos.

Para evitar solapes con el planeamiento actualmente vigente, se actúa desde los límites que marcan los pasos rebajados y la zona marcada para mezcla

bituminosa en caliente del proyecto de construcción de carril bici en la avenida López Bravo, con expediente 48/21 CON-MYT.

(...)

En relación a las reservas de espacio público, se deberán cumplir las determinaciones establecidas en el Artículo 173 cediendo los propietarios 20 m² por cada 100 m² del incremento de la edificabilidad para los espacios libres públicos y 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² del mismo incremento. Se traslada este aprovechamiento en la tabla de aprovechamientos reales, y con ellos se calculan las cesiones obligatorias para Espacios Libres Públicos y Aparcamientos de uso público.

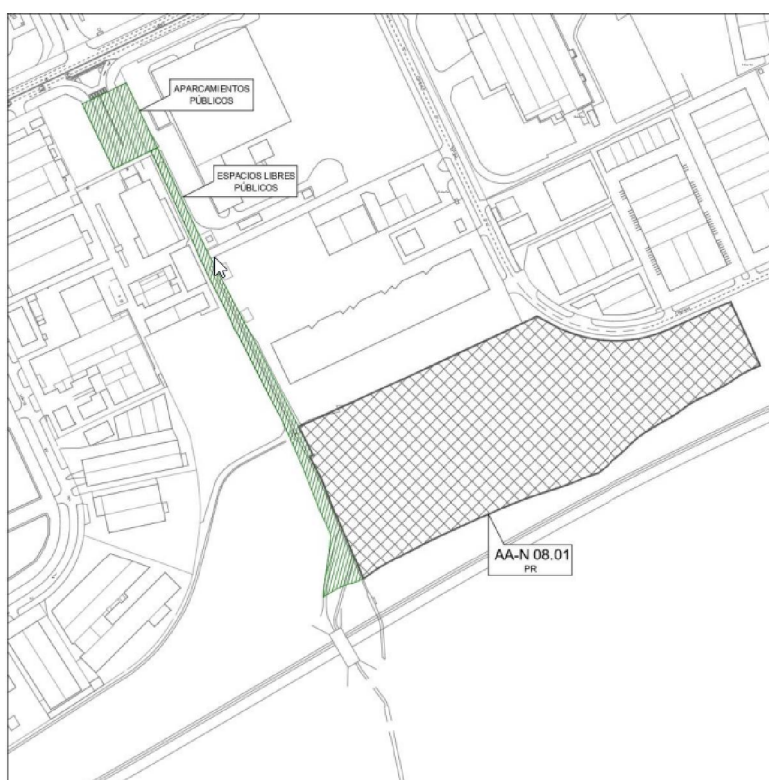


Fig. 21 1. Ámbito de actuación con la Actuación Aislada de Normalización (AA-N08.01) propuesta por la Modificación Puntual.
2. Terrenos situados en el ámbito Norte sobre los que se ubica la reserva de ELP y aparcamientos públicos

Así, se optimiza el uso del suelo, permitiendo la implementación de espacios verdes en zonas antes infrautilizadas, pudiendo así ser de utilidad a todo el polígono industrial. Estos espacios libres públicos mejoran la calidad ambiental del Polígono, así como son lo suficientemente versátiles como para ser ampliados en el futuro o añadir elementos de movilidad accesible.

La nueva calificación facilita la materialización del desvío de la canalización al ubicarse el canal de riego existente en el espacio libre público propuesto consiguiendo, de esta manera, dar continuidad y conectar dicha canalización con el camino existente que separa los ámbitos Oeste y Este.

Otra de las ventajas importantes de la modificación propuesta es el mantenimiento de las alineaciones de las parcelas industriales existentes, ya que la actuación aislada de expropiación modificaba la alineación exterior sustancialmente

de dos de las parcelas ubicadas en la curva de la calle condado de Treviño, en concreto la parcela con referencia catastral 8508008VM3980N0001HZ ubicada en Calle Condado de Treviño, 3 y la parcela con referencia catastral 8508007VM3980N0001UZ ubicada en Calle Condado de Treviño, 5 generando un suelo industrial de titularidad pública cuya obtención provocaría de nuevo otro gran problema complicando la gestión urbanística de la actuación. Además, ambas parcelas perderían el frente al viario público imposibilitando el actual acceso y obligando a la ejecución de uno nuevo.

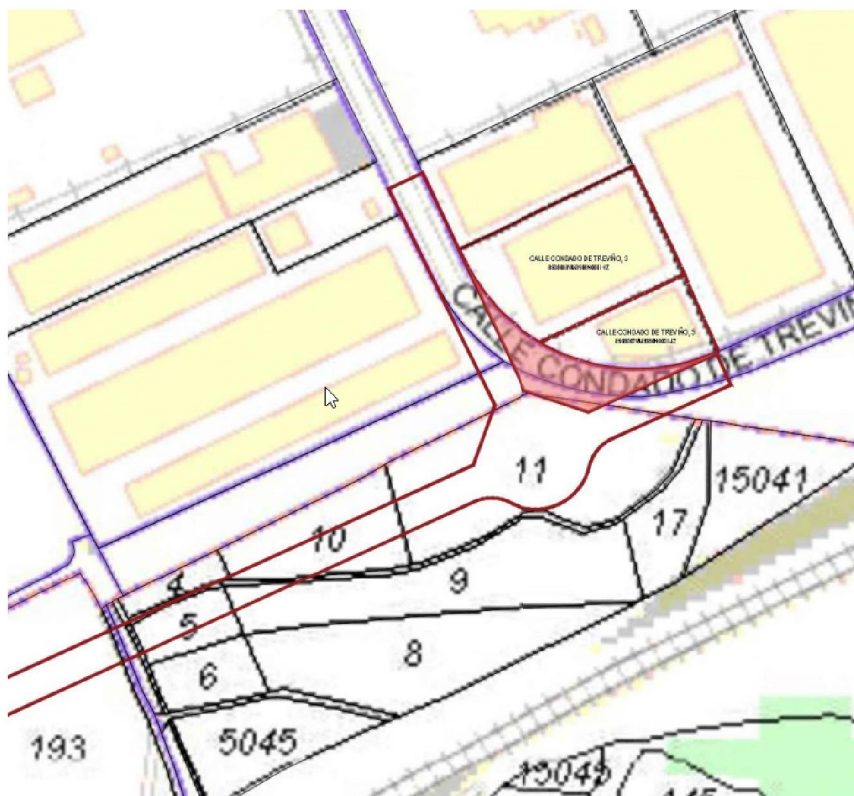


Fig. 22 Modificación de la alineación de las parcelas sitas en la Calle Condado de Treviño 3 y 5 y, en rojo, suelo industrial que se genera de titularidad pública y que deberían obtener las parcelas anteriormente mencionadas

(...)

Por otro lado, la agrupación completa en el ámbito Oeste implicaría la permuta por parte de Frías Nutrición de parte de la parcela propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, una vez se realice la modificación parcial del canal de riego que discurre por ella. En la actualidad se encuentra ya redactado un estudio técnico para ejecutar dicha modificación firmado por la empresa NIROSA y el ingeniero civil D. Miguel Ángel Rosón Ramos con número de colegiado 24959.

De esta manera, se considera probado el interés general, según se aprecia en todos los aspectos mencionados, como son:

- Un mejor aprovechamiento del suelo de titularidad municipal.
- Mayor asentamiento de las empresas en el polígono industrial.
- Menor impacto en las arcas municipales.

- Menor carga de trabajo en lo que significaría la gestión urbanística.
- Integración con el proyecto del futuro carril bici y conexión del espacio libre público con el camino existente.
- También queda acreditado que la Actuación Aislada de Expropiación AA-E 08.01 no mejora la movilidad de los vehículos ni resuelve la condición de solar de las parcelas afectadas.

En la comparativa entre la Modificación Puntual propuesta y el PGOUBU de 2014, y en concreto la AA-E 08.01, queda manifiesto el menor grado de interés que genera la de iniciativa municipal, por lo que se relega a un segundo plano dicha parte. Queda, por tanto, acreditado que, al ser el interés general más justificado el de la presente Modificación Puntual que el del PGOUBU, este último debe desistir parcialmente de parte de su contenido, en concreto de la AA-E 08.01.

Se realiza la presente Modificación Puntual, por tanto, conforme al interés general, en las condiciones establecidas en las leyes y en el planeamiento urbanístico, atendiendo a un desarrollo ordenado que queda justificado en los distintos apartados de esta Memoria.

Síntesis comparativa de la ordenación vigente y de la ordenación propuesta

La presente Modificación Puntual supone una mejora objetiva de la ordenación vigente por las siguientes razones:

- Elimina un Sistema Local Viario cuya funcionalidad ha quedado superada, conforme se acredita en el Estudio de Tráfico incorporado al expediente, evitando la ejecución de una infraestructura de elevado coste económico y escasa utilidad funcional.
- Corrige una ordenación que dejaba en una situación urbanística desfavorable a diversas parcelas existentes con frente a la calle Condado de Treviño, ya que las alineaciones derivadas de la Actuación Aislada de Expropiación impedían una adecuada configuración de las parcelas y obligaban, para poder mantener un frente de parcela y un acceso efectivo a la vía pública, a obtener nuevos terrenos de uso industrial mediante operaciones de gestión urbanística adicionales. La presente Modificación resuelve dicha situación mediante una ordenación más coherente con la realidad parcelaria existente.
- Mantiene la totalidad del ámbito como Suelo Urbano Consolidado, sin alterar el modelo territorial ni la estructura general del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
- Permite que las parcelas actualmente afectadas puedan alcanzar la condición de solar mediante una solución urbanística y de gestión ajustada a la realidad física, jurídica y patrimonial del ámbito.
- Sustituye una Actuación Aislada de Expropiación cuya ejecución no se ha materializado desde la aprobación del Plan General por una Actuación Aislada de Normalización más adecuada, viable y proporcionada para resolver la problemática existente.

- Elimina una situación de bloqueo urbanístico mantenida durante más de una década, haciendo posible la efectiva ejecución de las determinaciones del Plan General mediante una solución técnica y jurídicamente viable.
- Garantiza el cumplimiento de las reservas dotacionales exigidas por el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, materializando los aparcamientos públicos y los espacios libres públicos mediante una ordenación compatible con el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica existente.
- Reduce significativamente las cargas económicas para la Administración al evitar una actuación expropiatoria de elevada complejidad técnica, jurídica y presupuestaria, sin menoscabar los objetivos de interés público perseguidos por el planeamiento.

La nueva ordenación exige únicamente la culminación de los procedimientos patrimoniales de enajenación, permuta y cesión gratuita previstos, así como el desarrollo de la Actuación Aislada de Normalización AA-N-08.01 en el ámbito este, actuaciones todas ellas claramente más proporcionadas y ejecutables que la solución prevista por el planeamiento vigente.»

Tercera.— Descripción pormenorizada de las determinaciones que se modifican.

La descripción pormenorizada de las determinaciones que se modifican se recoge en el Apartado II de la Memoria Vinculante del documento de la Modificación propuesta y a nivel municipal en el informe técnico incorporado en el apartado de antecedentes.

En cuanto a los aspectos jurídicos de la Modificación propuesta, las determinaciones que se modifican sobre parámetros sujetos a límites de cumplimiento reglado tanto desde la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, como, en su caso, desde el propio Plan General en cuanto determinaciones de rango superior por afectar a determinaciones de ordenación general, los nuevos parámetros propuestos (sobre aumento de edificabilidad y sus efectos sobre mayores reservas espacios libres y de plazas de aparcamiento según el artículo 173 del RUCYL, así como en relación con la identificación de los propietarios durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación) cumplen con las limitaciones impuestas desde la normativa citada.

En cuanto a las determinaciones de carácter discrecional, la presente Modificación Puntual declara que esta es coherente con los objetivos generales de ordenación que establece el Plan General de Ordenación Urbana vigente, si bien, por incidir este tipo de determinaciones directamente en la capacidad de elección del modelo de ciudad, la Corporación, con su superior criterio, decidirá.

Cuarta.— La modificación como procedimiento para la alteración del planeamiento urbanístico.

El artículo 56 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 167 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establecen que los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen vigencia indefinida, pero que, no obstante, las Administraciones públicas competentes pueden proceder en cualquier momento, de oficio o a instancias

de otras Administraciones públicas o de los particulares, a alterar sus determinaciones mediante los procedimientos de revisión o modificación regulados en los artículos 57 y 58 de la Ley y 168 y 169 del Reglamento.

En cuanto a la modificación del planeamiento urbanístico como procedimiento para la alteración de las determinaciones del planeamiento vigente, esta se regula según lo previsto en el artículo 58 en relación con los artículos 50 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 169 a 173 en relación con los artículos 153 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

El artículo 58.1 de la Ley 5/1999 y el artículo 169.1 del Decreto 22/2004, establecen que los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión.

Visto que las alteraciones pretendidas con el presente documento no tienen la consideración de revisión del planeamiento vigente ya que no responden a ninguno de los supuestos previstos en los artículos 57 de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se considera correcta la elección de la modificación de Plan como procedimiento para llevar a cabo las alteraciones propuestas.

Sobre la legitimidad de la Administración para la modificación del planeamiento, el Consejo Consultivo de Castilla y León se ha pronunciado reiteradamente en el siguiente sentido:

«El artículo 56.1 de la Ley de Urbanismo mantiene el principio de vigencia indefinida de los planes, pero ello no implica que sea un documento estático, sino al contrario, es un instrumento susceptible de modificación o revisión, cuyas alteraciones se subsumen dentro de lo que se ha venido llamando *ius variandi*, como inherente a la potestad de planificación urbanística. Su fundamento se encuentra en la necesidad de adaptar las previsiones urbanísticas y dar las respuestas que demandan los nuevos requerimientos del espacio físico urbano. Así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (sentencias de 24 de febrero de 1984, 24 de septiembre y 9 de diciembre de 1989, 6 de febrero y 3 de abril de 1990, 15 de abril y 8 de mayo de 1992). De entre ellas cabe destacar la de 9 de diciembre de 1989, que define el *ius variandi* como «una potestad no fundamentada en criterios subjetivos ejercitable en cualquier momento, sino como remedio establecido en la ley para que la Administración, objetivando alteraciones reales, realice las modificaciones que imponga las nuevas necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social en el transcurso del tiempo». Como afirma la sentencia de 3 de enero de 1996, la naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés público justifican plenamente el *ius variandi*, lo que implica un amplio margen de discrecionalidad acotada por la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitución).

Esta misma jurisprudencia se ha preocupado de fijar los principios operativos a través de los cuales se actualiza aquella potestad, uno de ellos el del interés general, en el que constitucionalmente se ancla todo el quehacer de la Administración Pública «al servir con objetividad los intereses generales» (artículo 103 de la Constitución). De ahí la justificación del sacrificio que muchas veces se impone no sólo a simples expectativas, sino a titularidades dominicales. Los planes,

dice la sentencia de 19 de febrero de 1987, «no se trazan en función de los propietarios del suelo, sino de los ciudadanos y de las necesidades colectivas».

Por tanto, las modificaciones del planeamiento parten de la legitimidad del ius variandi, otorgado a la Administración como medio de la adecuación normativa del suelo a las necesidades y conveniencias de futuro o como medio de corrección de imperfecciones o carencias del pasado.

La naturaleza y límites del ius variandi, cuya cobertura constitucional se encuentra en los artículos 33 y 45, son los derivados del hecho de que la Administración no incurra en errores fácticos o materiales, no observe los intereses generales o públicos –que deben estar siempre presentes en toda ordenación urbanística y en sus modificaciones–, no tenga en cuenta la función social de la propiedad o la seguridad jurídica, o incurra en desviación de poder (sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1998). Los derechos adquiridos por los propietarios, según el ordenamiento anterior, no constituyen un límite al nuevo planeamiento, debido al carácter estatutario del derecho de propiedad inmobiliaria y a la estructura jurídica dinámica y cambiante de la misma, razón por la que no cabe oponer al ejercicio del ius variandi el principio de seguridad jurídica, ni el contenido de los convenios urbanísticos celebrados.

La alteración del planeamiento se configura así no sólo como una facultad, sino como una verdadera obligación para la Administración competente, en caso de que las circunstancias concurrentes así lo demanden en aras a la mejor satisfacción de los intereses generales en la ordenación del territorio, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de junio de 1995.»

Quinta.– Sobre el contenido de la modificación propuesta.

Conforme al artículo 169 del RUCYL, sobre alcance y contenido de un instrumento de modificación de planeamiento, la presente Modificación contiene las determinaciones adecuadas a su específica finalidad e incluye los documentos necesarios para ello, incluida una Memoria vinculante donde se expresan y justifican los cambios de ordenación que se propone; además, se identifican y justifican de forma pormenorizada las determinaciones del instrumento que se alteran, así como el análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en el instrumento vigente. Se incluye asimismo un resumen ejecutivo de la modificación propuesta con indicación de la suspensión de licencias que ello comporta sobre el ámbito afectado.

El documento incluye una justificación relativa al cumplimiento de la normativa sectorial en materia de Servidumbres aeronáuticas, Ruido, Protección ciudadana y análisis de riesgos, trámite Ambiental, Protección Arqueológica, Impacto de género y otros colectivos sociales, Accesibilidad y movilidad del ámbito, Seguridad ante incendios, Redes de comunicaciones electrónicas y de electricidad, Ferrocarriles, sin perjuicio de los informes sectoriales que se deban solicitar con motivo de la tramitación del expediente.

El documento analiza en el Apartado VII de la Memoria Vinculante el impacto de la Modificación en la Hacienda Local del Ayuntamiento de Burgos.

Ese estudio concluye lo siguiente:

«Según lo visto en el presente análisis financiero, se advierte de la inviabilidad de la propuesta existente del PGOUBU por la que los costes de expropiación y urbanización suponen una gran carga para la entidad local, especialmente durante el primer ejercicio tras la ejecución de la intervención, por lo que no existe un equilibrio entre las masas de ingresos y gastos, alejándose del objetivo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La propuesta incluida en la presente Modificación Puntual, al suprimir los costes de expropiación y urbanización, y maximizar la superficie que pasa a tener la condición de solar, su desarrollo supone un saldo muy positivo para el ayuntamiento, además de una simplificación de la gestión urbanística.

Sin perjuicio de que el estudio de sostenibilidad deja intuir la viabilidad económica de la Modificación propuesta, el Proyecto que se someta a aprobación definitiva, si así lo considera la Corporación, deberá incorporar un Estudio de Viabilidad Económica específico.

Sexta.— Sobre la tramitación de la Modificación.

El artículo 169.4 del RUCYL establece que «La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican ...»

Al afectar esta Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos a determinaciones de ordenación detallada, su régimen es el previsto en el artículo 170 del RUCYL, según el cual corresponde al Ayuntamiento también la aprobación definitiva.

Por lo tanto, el procedimiento de tramitación debe seguir lo establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 154 y siguientes del RUCYL con la particularidad señalada en el artículo 170 del RUCYL y requiere de aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, información pública y aprobación definitiva, también por el Pleno del Ayuntamiento.

Sobre el documento dispuesto para su aprobación inicial y previamente al acuerdo, el Ayuntamiento debe recabar los informes sectoriales según disponen los artículos 52.4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La publicación del acuerdo de aprobación inicial comportará la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modificación conforme al artículo 156 en relación con el 288 del RUCYL, teniendo en cuenta que esta suspensión, conforme al artículo 156.5 del citado Reglamento se mantendrá hasta la entrada en vigor del documento modificado aprobado, o como máximo, durante dos años ya que la suspensión se produce por la aprobación inicial de un instrumento de planeamiento general.

Por todo cuanto antecede se informa favorablemente esta Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos y se propone para su aprobación inicial.

Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar inicialmente la «Modificación puntual del PGOU de Burgos– Sustitución de la AA-E-08.01 por la AA-N-08.01» según documento redactado por los Arquitectos D. Carlos Barrio Sagredo y D. José I. Cameno Antolín, pertenecientes al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, con los números de colegiado 2.393 y 2.456 respectivamente, en representación de la empresa Barrio y Cameno arquitectos, S.L.P., promovido por Frías Nutrición, S.A.U., junto con documentos anexos, según documentación presentada en el Ayuntamiento de Burgos el día 25 de junio de 2026, con registros de entrada n.º 054103, n.º 054113 y n.º 054353.

Segundo.– De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 155 del Reglamento para su desarrollo, someter este asunto a información pública de DOS meses, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en la página web del Ayuntamiento de Burgos.

Tercero.– Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la Modificación desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación inicial de esta Modificación Puntual del PGOU conforme al artículo 156 en relación con el 288 del RUCYL. Los efectos de la suspensión se extinguirán por la aprobación definitiva de la modificación y, en todo caso, por el transcurso de dos años desde la aprobación inicial, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Cuarto.– Notificar el presente Acuerdo a los interesados en el expediente.

Quinto.– Facultar al Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y en caso de ausencia, vacante o impedimento al Vicepresidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo.

Lo que en cumplimiento de lo acordado se hace público, significando que la documentación aprobada inicialmente está dispuesta para su consulta en la página Web: www.aytoburgos.es. y en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, sita en la quinta planta del edificio Consistorial de la Plaza Mayor de Burgos, en días y horas hábiles (excepto sábados y festivos)



Durante el periodo de información pública de DOS MESES, podrán presentarse alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que se estime oportuno aportar en relación con el instrumento o expediente expuesto, en la forma y lugar establecidos en los artículos 76 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se presenten en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos el horario dispuesto es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Burgos, 2 de octubre de 2026.

*El Gerente de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda,*
Fdo.: FERNANDO INÉS GALLO